

1500056-27.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2004522/2022 - DEL.DEF.MUL. ARAÇATUBA, 22294782 - DEL.DEF.MUL. ARAÇATUBA,

151/22/929 - DEL.DEF.MUL. ARAÇATUBA, 2004522 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500056-27.2022.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500056-27.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2004522/2022 - DEL.DEF.MUL. ARAÇATUBA, 22294782 - DEL.DEF.MUL. ARAÇATUBA,

151/22/929 - DEL.DEF.MUL. ARAÇATUBA, 2004522 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

151/22/929 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEKSANDRA DE CARVALHO ALVES BATISTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1500056-27.2022

Vistos.

ALEKSANDRA DE CARVALHO ALVES BATISTA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06 porque, no dia 5 de janeiro de 2022, por volta das 17h40, nas imediações do quilômetro 427,4 da Rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba, transportava e trazia

consigo 3.052,7 g de cocaína, em pasta base, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica.

Notificada, a ré apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação da ré, nos termos da denúncia. O culto Defensor, em estudadas e minuciosas razões, requereu a improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, pede a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Não obstante o fundamentado trabalho elaborado pelo Ilustre Defensor da ré, no caso em apreço, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a sua condenação.

Os policiais militares rodoviários Fausto Benedito dos Santos e Leandro Pereira dos Santos, de forma uníssona, incriminaram a ré; informaram que em rotineira abordagem, pararam o ônibus da empresa Motta, que havia saído de Campo Grande-MS com destino a Brasília-DF; durante a revista, abordaram a ré, cuja informou ter visitado parentes em Campo Grande-MS e que iria para Belo Horizonte-MG; todavia, encontraram nas passagens o bilhete da empresa Andorinha com trajeto de Corumbá-MS para Campo Grande-MS (fls. 16/18); vistoriaram sua mochila quando então encontraram, enrolado numa calça jeans, um pacote contendo pasta base de cocaína em R\$ 24,00 em notas diversas; para os policiais, a ré confessou que transportava a droga e que tinha mais entorpecente preso ao corpo, quando então foi levada até a base da Polícia Militar Rodoviária, sendo encontrado mais 2 pacotes com pasta base de cocaína presos com uma cinta elástica na altura do tronco.

Para os policiais militares, com luxo de minúcias, a ré confessou o tráfico de drogas entre Estados da Federação.

Interrogado na fase policial, a ré ficou em silêncio; em juízo, sob o crivo do contraditório, confessou os fatos narrados na denúncia, confirmando os depoimentos dos policiais militares.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia. Insta mencionar que ficou caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, pois a ré transportava o entorpecente proveniente do Estado do Mato Grosso do Sul com destino ao Estado de São Paulo e também ao Distrito Federal - artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar a ré injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada

pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. A ré é primária e confessou o crime na fase judicial; assim, fixo sua pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo; aplicando o disposto no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, aumento a pena em um sexto, fixando-a em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo. Embora primária, a ré transportava droga suficiente para destruir a vida de muitas famílias, demonstrando não se importar muito com isso. Assim, não faz jus ao artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeitos pela ré. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO a ré ALEKSANDRA DE CARVALHO ALVES BATISTA, qualificada nos autos, à pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR. Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverá permanecer presa, estando mais do que justificada sua prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofício de recomendação.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, caso tenha.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA